银川都市圈城乡东线供水工程项目利通区同心街段“12·03”一般机械伤害事故调查处理报告

2021年12月3日11时35分左右，银川都市圈城乡东线供水工程项目利通区同心街段发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡。事故直接经济损失140万元。

事故发生后，按照市政府要求，认真开展事故调查处理，严肃追究事故责任单位和有关责任人员的责任，深刻汲取事故教训，举一反三，提出针对性事故防范措施。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，经市人民政府批准，成立由市政府副秘书长马鹏飞同志为组长，市应急管理局局长郭辉同志、副局长赵丽亭同志为副组长，市公安局、应急管理局、总工会相关工作人员组成的银川都市圈城乡东线供水工程项目利通区同心街段“12·03”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘查事故现场、调查询问当事人、查阅有关资料和分析论证，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定事故性质和责任，并针对事故提出了防范措施。现将事故调查处理情况报告如下:

一、事故相关单位及工程机械基本情况

（一）建设单位

宁夏水投吴忠水务有限公司，成立于1989年8月12日，注册地址为吴忠市裕西路，法定代表人为杨国雄，注册资本肆仟陆佰壹拾贰万元整，社会统一信用代码为91642300228280811W。

（二）施工单位

宁夏水利水电工程局有限公司，成立于1951年3月，注册地址为银川市胜利街352号，法定代表人为高维力，注册资本一亿元，统一社会信用代码为916401002277600427，经营范围为水利水电工程、市政公用工程、园林绿化工程等。建筑业企业资质为水利水电工程施工总承包壹级。

（三）建筑劳务单位

宁夏水投红寺堡水务有限公司，成立于2014年3月26日，注册地址为红寺堡区罗山路，法定代表人为杨立国，注册资本壹亿贰仟玖佰肆拾万元整，统一社会信用代码91640303094542563Q，经营范围为城乡供水、水利工程建筑、市政公用工程的施工等。建筑业企业资质为市政公用工程总承包叁级。

（四）监理单位

利水工程咨询有限公司，成立于2005年5月16日，注册地址为河南省郑州市金水区姚砦路133号12号楼15层，法定代表人为张海涛，注册资本伍仟陆佰元整，统一社会信用代码91410108MA3X4FX06B，经营范围为工程监理等。水利工程建设监

理单位资质等级证书为各等级水利工程的施工监理业务等。

（五）机械租赁公司

中宁县荣泰劳务有限公司，成立于2011年5月5日，注册地址为中宁县宁安镇白桥村五队，法定代表人为黄涛，注册资本五十万元整，统一社会信用代码91640521564146662W，经营范围为境内企业劳务派出服务、机械租赁销售、水利工程建筑。

（六）事发工程车辆及所有人

事发工程机械车辆由现代(江苏)工程机械有限公司公司制造生产，品牌型号为现代牌r150WVS，合格证编号YP2500000000803,车辆生产日期为2018年4月22日。

事故发生时，驾驶人员为王*，身份证号：**********，准驾车型为B2。车主为苏小林，身份证号：**********，事故发生时不在现场。

二、工程项目基本情况及承发包关系

（一）工程项目基本情况

银川都市圈城乡东线供水工程（水工部分）主要建设内容为：新建青镇泵站1座，铺设水源压力管道20.33公里，铺设各级输、配水管道122.68公里向各受水区供水，其中：青铜峡支线16.47公里；利通区支线24.42公里，一、二、三水厂连通管线9.94公里；灵武支线13.3公里，灵武东山支线及配水管线26.19公里，灵武南郊支线12.33公里，灵武大泉水源地连通管线0.75公里；各级农村人饮配水管线19.28公里。新建金积泵站、灵武支泵站、灵

武南郊支泵站3座加压支泵站，沿线布设各类管线建筑物735座。

（二）承发包关系

2020年6月1日，宁夏水投吴忠水务有限公司与宁夏水利水电工程局有限公司签订了《施工合同》。

2020年6月1日，宁夏水投吴忠水务有限公司与利水工程咨询有限公司签订了监理合同，委托对该项目全过程进行监理。

2020年7月6日，宁夏水利水电工程局有限公司与宁夏水投红寺堡水务有限公司签订了《建设工程劳务分包合同》，劳务工作范围为银川都市圈城乡供水工程利通支线配水支线管道施工及管线附属建筑物施工。

2021年6月9日，中宁县荣泰劳务有限公司公司与宁夏水投红寺堡水务有限公司签订了机械租赁合同。同时签订了《施工安全协议书》，约定了双方的安全管理职责。

三、死亡人员及应急救援、善后处理情况

（一）死亡人员情况

姓名：张***，男，56岁，宁夏青铜峡市人，初中文化程度，身份证号：**********。工种：普工。

（二）应急救援处置情况

事故发生后，宁夏水利水电工程局有限公司、宁夏水投吴忠水务有限公司于12时30分向吴忠市应急管理局、市公安局报告了事故情况，启动了事故救援预案，分别救助伤员，设置了事故现场警戒区，安排人员组织现场无关人员疏散撤离至安全地点。

自治区应急管理厅、自治区水利厅、吴忠市应急管理局先后赶赴事故现场组织救援。

（三）善后处理情况

中宁县荣泰劳务有限公司 与亡者家属签订《工亡赔偿协议书》，善后事宜已妥善处理。

四、事故发生经过及施工现场勘察情况

（一）事故现场勘察情况

事故现场用2.5米高彩钢板封闭围挡，一台橘黄色现代轮式150挖掘机向车辆西边侧翻，挖掘机驾驶室玻璃全部破碎，已吊装好的第一块钢筋混凝土预制盖板完好无损，第二块钢筋混凝土预制盖板掉落于阀井内，盖板四角有破损，钢丝绳等吊具完好无损，阀井内管道、阀门完好无损。

（二）事故发生经过

12月3日上午9时许，中宁县荣泰劳务有限公司现场施工负责人刘忠义到工地生活区撤离剩余材料及设备等，看到同心路秦渠桥头南侧有一放空阀井虽有施工围挡但临近路边未担设井盖板存在安全隐患。在没有向相关领导及部门上报并获得同意施工的情况下，擅自决定将预制好的阀井混凝土盖板吊装就位，消除隐患。由于预制盖板距离阀井不足30米，因贪图便宜，便联系了一台现代轮式150挖掘机与4名临时工人进行盖板吊装作业。挖掘机于12月3日上午10时进场，按照李忠义的指挥首先将阀井周围的基坑进行土方回填作业，然后进行第一块预制盖板的吊运

与安放，11 时 30 分，当吊起第二块混凝土预制盖板时，预制盖板一角拉环突然断裂，挖掘机左侧前轮下陷，车辆随即失稳向左侧翻，挖掘机大臂与小臂连接处压在作业人员张青山腹部，在现场人员及路人的帮助之下将受伤工人张青山拖了出来，并拨打电话 120 与 110 请求救援，同时电话向公司领导、建设单位领导及主管监督部门汇报。11 时 48 分，120 医护人员到达现场进行抢救，但张青山已没有了生命体征，医生宣布伤者已死亡，公司主要负责人接到通知后赶往事故现场查看情况，施工单位暂停了本单位一切工程项目的施工，同时启动应急预案，处理善后相关事宜。

五、事故原因及性质

（一）直接原因

现场负责人刘忠义擅自雇佣并违章指挥轮式挖掘机代替吊车进行吊装作业，在吊装第二块预制混凝土盖板时，因挖掘机轮下土质松软，机械臂向前延伸过长，盖板一角钢筋拉环断裂，造成挖掘机重心失稳侧翻，挖掘机大臂和小臂连接处砸到左侧的作业人员张青山腹部，致使其死亡。

（二）间接原因

1.施工现场负责人刘忠义违章指挥，在明知工地停工的情况下，在进行撤场作业时临时决定对空阀井进行盖板作业，未向劳务方、施工方和监理方报告，未按照审核通过的专项施工方案进行施工，未对作业人员进行岗前培训和技术交底，擅自使用轮式挖掘机代替吊车进行吊装作业。

2.挖掘机驾驶员王杰安全意识不强，在明知挖掘机不能进行吊装作业的情况下，盲目听从现场负责人指挥，抱着侥幸心理违规进行吊装作业。

3.中宁县荣泰劳务服务有限公司安全生产责任落实不到位，未设置安全生产组织架构，未开展安全生产教育培训，未按照专项施工方案进行施工。

4.施工单位、劳务单位落实安全生产责任不力，制度落实不严格，对各现场负责人管理要求不严，对停工工地巡查检查不全面，对进场人员安全教育和管理不严。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对事故相关责任者及事故责任单位的处理建议

（一）对事故责任人的处理建议

1.刘忠义，中宁县荣泰劳务有限公司施工现场负责人，安全意识淡薄，在明知宁夏水利水电工程局要求11月30日全面停工的情况下，私自雇佣民工、未经工程机械操作培训的操作手组织施工，违反吊装作业操作规程，违章指挥进行吊装作业，未对工人进行安全教育，未安排专门人员进行现场管理，对事故发生负有直接责任，违反了《安全生产法》第二十五条之规定，依据《安全生产法》第九十六条之规定，建议处人民币2.88万元罚款。（上年收入的40%）

2.黄涛，中宁县荣泰劳务有限公司法人代表，作为公司安全生产主要负责人，未组织建立公司安全管理机构，未组织制定公司安全生产规章管理制度，未组织制定应急预案、未组织开展安全培训教育，重视利益轻视安全，安全管理水平低下，对事故发生负有领导责任，违反了《安全生产法》二十一条第一项、第二项、第三项之规定，依据《安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议处人民币4.8万元罚款。（上年收入的40%）

3.董建斌，宁夏水投红寺堡水务有限公司项目负责人，未认真组织对作业人员进行安全教育培训，并建立健全安全培训档案；未有效检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，履行安全管理职责不力，对事故的发生负有领导责任，违反了《安全生产法》第二十五条第二项、第五项之规定，依据《安全生产法》第九十六条之规定，建议处人民币2.56892万元罚款。（宁夏回族自治区水利、环境和公共设施管理业城镇单位就业人员2020年平均工资6.4223万元的40%）

4.杨占江，宁夏水投红寺堡水务有限公司总工程师，未严格按照与荣泰劳务有限公司双方签订的《安全生产管理协议》督促建立其健全安全生产责任制，未有效指导荣泰劳务有限公司的安全教育培训工作，未对荣泰劳务有限公司作业现场安全生产工作进行有效监督，履行安全监管职责不力，对事故的发生负有领导责任，违反了《安全生产法》第二十五条第一项、第二项、第四项之规定，依据《安全生产法》第九十六条之规定，建议处人民币

3.363 万元罚款。（上年收入 11.21 万元的 30%）

5.冶贵荣，宁夏水利水电工程局有限公司银川都市圈城乡东线供水工程项目部经理，未有效履行项目经理职责，未督促劳务公司及时消除生产安全隐患，安全生产管理不力，对事故发生负有领导责任，违反了《安全生产法》第二十五条第一项、第二项、第四项之规定，依据《安全生产法》第九十六之规定，建议处人民币 3.25938 万元罚款。（上年收入 10.8646 万元的 30%）

6.张正，宁夏水利水电工程局有限公司副总经理，分管公司安全生产工作，未严格履行安全监管职责，督促、检查公司安全生产工作情况不到位，对事故发生负有领导责任。违反了《安全生产法》第二十五条第五项之规定，依据《安全生产法》第九十六条之规定，建议处人民币 6.4002 万元罚款。（宁夏回族自治区水利、环境和公共设施管理业城镇单位就业人员 2020 年平均工资 21.334 万元的 30%）

（二）对事故责任单位的处理

中宁县荣泰劳务有限公司，未认真落实安全生产责任制、未建立健全安全生产规章制度、未建立安全生产管理机构、未认真组织从业人员的安全教育培训、未有效开展作业现场的安全管理和隐患排查治理工作，是事故的主体责任单位，违反了《安全生产法》第四十三条之规定，依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定，建议处人民币 45 万元罚款。

七、事故整改和防范措施

（一）中宁县荣泰劳务有限公司要严格履行法定责任和义务，建立健全安全生产管理机构，按规定配齐安全生产管理人员，切实做到安全生产责任到位、投入到位、培训到位、基础管理到位和应急救援到位。要建立企业全员安全生产责任制公示制度、全员安全生产责任制教育培训制度、全员安全生产责任制考核制度。企业应当明确所有人员承担责任制的安全生产内容，包含责任人、责任范围和考核标准，责任人要明确到每个岗位和员工，人员有变化的要立即更新。要将企业风险辨识的结果纳入责任制范围，明确到每个员工；责任范围要与每个员工的实际工作相适应，涵盖每个风险点。

（二）中宁县荣泰劳务有限公司要开展全员安全培训教育，要以增强安全意识、掌握安全知识和现场操作技能为重点，要坚持培训重心前移，落实《安全生产法》等法律法规中对安全生产培训的要求。结合生产实际，制定年度安全培训教育计划，统一部署、因材施教，鼓励员工通过自学、参加各类培训教育提高自身技能和综合素质。严格落实新进员工三级安全培训教育制度，突出企业危险岗位、关键环节、一线员工的现场安全培训。企业要组织主要负责人、安全管理人员和作业人员人员参加安全培训，严格落实“三项岗位”持证上岗制度。

（三）宁夏水利水电工程局有限公司要对吊装作业进行专项整治，要制定科学的安全风险辨识程序和方法，全过程辨识施工工艺、设备施工、现场环境、人员行为和管理体系等方面存在的安

全风险，逐一落实管控责任，对安全风险分级、分层、分类、分专业进行有效管控，尤其要强化对存有重大危险源的施工环节和重点部位的管控，在施工期间要专人现场带班管理。要健全完善施工现场隐患排查治理制度，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，特别是对起重机械、深基坑等环节和重点部位要定期排查，确保各部位安全运行。

银川都市圈城乡东线供水工程项目利通区同心街段
“12·03”一般机械伤害事故调查组
2022年2月11日